

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini mengatur prosedur tanggap darurat lingkungan pada kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

Instansi yang berwenang menetapkan kriteria kondisi darurat lingkungan berdasarkan tingkat dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di sekitar wilayah pertambangan.

Pasal 4

Dalam hal terjadi kondisi darurat lingkungan sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang, pemegang izin wajib menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pada area terdampak, melakukan pelaporan kepada instansi terkait paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian, dan melaksanakan langkah pemulihan sesuai dengan prosedur tanggap darurat yang telah disetujui sebelumnya.

Pasal 5

Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab penuh kepala teknik tambang yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang izin.

Pasal 6

Pemegang izin wajib melakukan simulasi tanggap darurat lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bagian dari laporan pengelolaan lingkungan.

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pihak Kedua wajib menutup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang ditugaskan pada

kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan nilai pertanggung paling rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan pertambangan.

Pasal 8

(1) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, dan cedera pada tenaga kerja.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kerugian timbul akibat instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang terbukti keliru di kemudian hari.

Pasal 9

Masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data teknis, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 10

(1) Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(2) Setiap pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak yang dirugikan.

Pasal 11

Segala pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis ke alamat yang tercantum dalam bagian pembuka perjanjian, dan dianggap telah diterima pada saat diserahkan langsung atau tiga hari kerja setelah dikirimkan melalui pos tercatat dengan bukti penerimaan.

Pasal 12

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada saat pengajuan permohonan arbitrase.

Pasal 13

(1) Setiap perubahan atau penambahan atas ketentuan dalam perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 14

Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila di kemudian hari dibuat pula terjemahan dalam bahasa lain untuk kemudahan referensi, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi.

Pasal 16

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipegang oleh masing-masing pihak sebagai pegangan.